رقم القضية في المحكمة الإدارية ١١٧٧ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٨٠٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٦/٢٠هـ

## الموضوعات

**تعليم - معلم - حقوق وظيفية - إجازة - دراسية - امتناع عن قطع الإجازة - انتفاء المستند النظامي - جواز قطع الموظف للإجازة - صرف الرواتب الموقوفة.**

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن إلغاء إجازته الدراسية، وصرف رواتبه الموقوفة - الثابت قيام المدعى عليها بمنح المدعي إجازةً دراسيةً دون راتب بناءً على طلبه، ثم امتناعها عن إلغاء الإجازة عند طلب المدعي؛ بحجة سلطتها التقديرية في إلغاء الإجازة وفق لائحة الإجازات، وعدم تقديم المدعي ما يفيد إنهاء دراسته - تضمن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية جواز قطع الموظف لإجازته الدراسية والعودة إلى العمل، وإلغاء لائحة الإجازات؛ مما يتقرر عدم صحة امتناع المدعى عليها محل الدعوى، واستحقاق المدعي لرواتبه الموقوفة - أثر ذلك: إلغاء القرار، وإلزام المدعى عليها بصرف رواتب المدعي.

**دعوى - شروط قبول الدعوى - الرفع قبل الأوان - صرف راتب - مناط استحقاق الراتب.**

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف رواتبه حتى تمكينه من مباشرة العمل - استحقاق الراتب يكون بالعمل وبمضي الزمان - الثابت أن فترة المطالبة مستقبلية ولم يتحقق فيها موجب صرف الراتب - أثر ذلك: عدم قبول الدعوى.

## مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الأصولية: (كل تعليل يعود على النص بالإبطال فهو باطل).
- المادة (١٣٩) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ.
- لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٠٣٧/١) وتاريخ ١٤٢٦/٢/١٦هـ.

## الوَقَائِعُ

تُجمل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة ذكر فيها: أنه معلم بتعليم صبيا، وحصل على قبول بالجامعة، وتقدم للمدعى عليها للحصول على إجازة دراسية بدون راتب إلى حين صدور تعميم الإيفاد الذي يضمن له الدراسة براتبه، وبعد مراجعة الوزارة بخصوص الإيفاد تبين أن الإيفاد تم إيقافه لأجل غير مسمى، فقام برفع طلبين عن طريق نظام فارس الخاص بوزارة التعليم بإلغاء الإجازة الدراسية قبل بدايتها، وتم الرفض بردين مختلفين، الأول من قبل مدير شؤون الموارد البشرية بإدارة تعليم صبيا يفيد بإرفاق مشهد من الجامعة يفيد إيقاف الدراسة، والرد الثاني من قبل مدير شؤون المعلمين يفيد بما يلي: "بناءً على توجيه مدير الموارد البشرية والمبني على توجيه مدير التعليم

نأمل منك إرفاق ما يثبت من الجامعة إنهاء الغرض من الإيفاد والإجازة الدراسية ليتم اعتماد الإلغاء"، وهذه الردود متعارضة مع نظام الإجازة الدراسية بالموارد البشرية، وعلى وجه الخصوص المادة (١٣٩) والتي تنص على أنه يجوز للموظف أن يقطع إجازته الدراسية والعودة إلى عمله ولا يوجد أي شروط وقيود للعودة إلى العمل، وختم صحيفته بطلب اعتماد إلغاء الإجازة الدراسية من تاريخ الرفع بالطلب الأول في ١٤٤١/١٢/٢٦هـ بإلغائها وإعادة رواتبه بأثر رجعي من تاريخ بداية الإجازة الدراسية في ١٤٤٢/١/١١هـ، والأثر النفسي المترتب على ذلك، وأرفق عدداً من المستندات. فقيدت الدعوى قضيةً بالرقم المثبت بصدر هذا الحكم، وبإحالتها إلى هذه الدائرة، نظرتها على النحو المفصل بمحاضر الضبط، إذ ذكر المدعي أن الدعوى محصورة في طلب إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن إلغاء الإجازة الدراسية من تاريخ الطلب الأول في ١٤٤١/١٢/٢٦هـ، وذكر أن المدعى عليها رافضةٌ لمباشرته، كما يطلب صرف رواتبه التي تم إيقافها عنه من تاريخ ١٤٤٢/١/١١هـ إلى مباشرته، وذكر أن رواتبه لم يتم صرفها من التاريخ المذكور آنفاً إلى تاريخ جلسة ١٤٤٣/٢/١٥هـ. وذكر ممثل المدعى عليها أن ما ذكره المدعي بخصوص وقف رواتبه وعدم صرفها للمدة المذكورة آنفاً صحيح، وقدم ممثل المدعى عليها مذكرةً ذكر فيها أن المدعي تقدم بطلب إجازة دراسية بموجب موافقة من الجامعة، كما أنه تقدم بطلب قطع الإجازة الدراسية، وقد طلب منه ما يفيد إنهاء دراسته حتى يتسنى إعمال السلطة التقديرية بالموافقة على القطع، حتى لا يتضرر الميدان التربوي، إذ نصت المادة (١٨) من لائحة الإجازات

على أنه على الجهة التابع لها الموظف المنوح إجازة دراسية متابعة سير دراسته وإذا انقطع عن الدراسة أو تعثر فيها جاز للجهة قطع إجازته، كما يجوز للموظف إذا دعت ظروفه قطع الإجازة والعودة إلى عمله بشرط موافقة جهة عمله. فقدم المدعي مذكرةً ذكر فيها: أن المادة (١٣٩) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية نصت على ما يلي: "يجوز للموظف قطع إجازته الدراسية والعودة إلى عمله"، ولا يوجد أي شروط أو قيود تمنع الموظف من قطع الإجازة الدراسية. فقدم ممثل المدعى عليها مذكرةً ذكر فيها: أن المستند في رفض الموافقة على إنهاء إجازة المدعي هو المادة الثامنة عشرة من لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٠٣٧/١) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٥هـ، إذ أن الموافقة فيها مقيدة بموافقة جهة العمل كما تم إيرادها في المذكرة السابقة. فقدم المدعي مذكرةً ذكر فيها: أن المادة (١٣٩) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية آنفة الذكر لا يوجب بها موافقة جهة العمل لقطع الإجازة الدراسية. فأجاب ممثل المدعى عليها بأن المادة (١٣٩) آنفة الذكر إنما هو من جهة المدعي بخصوص قطع الإجازة ولكن النص لا يوجب على الإدارة الإلزام بالقطع إلا حينما تضمن سير المرفق العام، فطلب الإدارة المستند المفيد بانتهاء الغرض من الإجازة ليس تعسفاً بل ضماناً لسير المرفق العام. فأجاب المدعي بأنه لا اجتهاد مع وجود النص الوارد في المادة (١٣٩) آنفة الذكر. ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت هذا الحكم المبني على الأسباب التالية.

## الأسباب

بما أن المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن إلغاء الإجازة الدراسية من تاريخ طلبه الأول إلغاء الإجازة في ١٤٤١/١٢/٢٦هـ، وصرف رواتبه التي تم إيقافها عنه من تاريخ ١٤٤٢/١/١١هـ إلى مباشرته؛ فإن نظر هذه الدعوى والفصل فيها من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً وفقاً للمادة الثالثة عشرة فقرة (ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ التي نصت على ما يلي: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، وذلك في الطلب الأول، كما النظر في الطلب الآخر وهو صرف الرواتب والفصل فيها من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً وفقاً للمادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم التي نصت على ما يلي: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ-الدعاوى المتعلقة

بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم"، كما أن المحكمة مختصة مكانياً بنظرها والفصل فيها طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ التي نصت على ما يلي: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". وأما عن قبول الدعوى في الطلب الأول وهو طلب الإلغاء، فقد نصت المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ على ما يلي: "فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم... قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقةً بشؤون الخدمة المدنية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار وعلى وزارة الخدمة المدنية أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم، ويجب أن يكون قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً وإذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية لمصلحة المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من

تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة"، ونصت المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على ما يلي: "١- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة، وعلى وزارة الخدمة المدنية أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. ٢-إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم، أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة أيهما أطول ويجب أن يكون القرار الصادر من وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً"، وقد حلت عبارة (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) محل عبارة (وزارة الخدمة المدنية) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩٧) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٥هـ الذي نص على ما يلي: "ثالثاً: إحلال عبارة (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) محل كل من: عبارة (وزارة الخدمة المدنية) وعبارة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية)، وإحلال عبارة (وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) محل كل من: عبارة (وزير الخدمة المدنية) وعبارة (وزير العمل والتنمية الاجتماعية)، أينما وردت في الأنظمة

والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات"، وبما أن القرار محل الطعن من القرارات السلبية التي استقر الفقه والقضاء الإداريان على عدم تحصنها بفوات المدد لاستمرار أثرها وتجددها، وبما أن المدعي تظلم لوزارة الموارد البشرية بموجب التظلم المرفق بالدعوى؛ فإن الدعوى تكون مقبولة وذلك بخصوص طلب إلغاء القرار، وكذلك تكون الدعوى مقبولة بخصوص طلب المدعي صرف رواتبه التي تم إيقافها عنه من تاريخ ١٤٤٢/١/١١هـ إلى تاريخ هذا الحكم ١٤٤٣/٢/١٥هـ وفقاً للفقرة (١) من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم آنفة الذكر؛ وذلك لكون الحق قد نشأ للمدعي ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/١/١١هـ، وتظلم لوزارة الموارد البشرية بتاريخ ١٤٤٢/١/٢٥هـ، وتقدم بالدعوى الماثلة بتاريخ ١٤٤٢/٧/٤هـ. وأما عن موضوع الدعوى بخصوص طلب إلغاء قرار الامتناع، فإنه من الثابت منح المدعى عليها المدعي إجازةً دراسيةً بدون راتب لمدة (١٤١٨) ألف وأربعمئة وثمانية عشر يوماً، تبدأ من ١٤٤٢/١/١١هـ وذلك بموجب قرار المنح المرفق صورته بملف القضية، كما أنه من الثابت تقدم المدعي للمدعى عليها بطلب إلغاء هذه الإجازة الدراسية بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٦هـ بموجب طلب المدعي من المدعى عليها المرفق بملف القضية وإقرارها بذلك، كما أنه من الثابت امتناع المدعى عليها عن إلغاء إجازة المدعي الدراسية بمجرد طلبه ذلك كما تم بسطه في وقائع هذا الحكم، وبما أنه قد نصت المادة (١٣٩) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ على ما يلي: "يجوز للموظف

قطع إجازته الدراسية والعودة إلى العمل"، فإنه وفقاً لهذا النص يجوز للموظف أن يقطع إجازته الدراسية ويعود إلى عمله، وذلك يقتضي عدم امتناع الجهة التي يعمل لديها الموظف من إلغاء الإجازة الدراسية والعودة لعمله متى طلب الموظف قطعها، إذ إن امتناع الجهة التي يعمل لديها الموظف عن إلغاء إجازته الدراسية وعودته للعمل يعد منافياً للجواز الذي هو حق الموظف المثبت في المادة آنفة الذكر، ويعد إفراغاً للنص من مضمونه وتعطيلاً له، ومن المقرر في علم أصول الفقه أن الاستنباط الذي يعود على النص بالإبطال باطل؛ إذ أنه إذا كان اللازم باطلاً فالملزوم باطل مثله، وبما أنه من الثابت كما تم تقريره آنفاً تقدم المدعي بالتاريخ المذكور سلفاً للمدعى عليها بطلب إلغاء الإجازة الدراسية، وامتناع المدعى عليها عن ذلك بمجرد طلبه استناداً إلى لائحة الإجازات المذكورة في وقائع هذا الحكم، فإن المدعى عليها تكون قد جانبت الصواب باعتمادها على لائحة الإجازات التي تعد ملغيةً بحلول اللائحة التنفيذية للموارد البشرية آنفة الذكر محلها، إذ جاء في القرار الصادر به اللائحة التنفيذية للموارد البشرية آنفة الذكر ما نصه: "ثانياً: تحل هذه اللائحة محل ما يأتي: لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٠٣٧/١) وتاريخ ١٤٢٦/٢/١٦هـ. ثالثاً: تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض مع أحكامها"، كما تكون المدعى عليها قد جانبت الصواب في تفسيرها للمادة (١٣٩) آنفة الذكر بأن لها سلطان التقدير في إلغاء الإجازة الدراسية من عدمها إذا طلب الموظف قطعها بما تم تقريره آنفاً من تفسير صحيح للمادة يخالف ما ذكرته المدعى عليها؛ الأمر

الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل بالامتناع عن إلغاء الإجازة الدراسية للمدعي اعتباراً من تاريخ ١٤٤١/١٢/٢٦هـ. وأما عن طلب المدعي صرف رواتبه التي تم إيقافها عنه من تاريخ ١٤٤٢/١/١١هـ إلى مباشرته التي لم تتم بعد، فإنه بالنسبة لطلب المدعي صرف رواتبه التي تم إيقافها عنه من تاريخ ١٤٤٢/١/١١هـ إلى تاريخ هذا الحكم ١٤٤٣/٢/١٥هـ، فإنه من الثابت عدم صرف المدعى عليها رواتب المدعي من تاريخ ١٤٤٢/١/١١هـ إلى تاريخ صدور هذا الحكم ١٤٤٣/٢/١٥هـ وذلك بموجب الأصل المتمثل في العدم في الأمور الحادثة، وبموجب إقرار ممثل المدعى عليها كما هو مبسوط في وقائع هذا الحكم، وبما أنه قد تقرر آنفاً عدم صحة قرار المدعى عليها امتناعها عن إلغاء إجازة المدعي الدراسية من تاريخ طلبه المذكور سلفاً، فإنه لا يوجد مسوغ صحيح للمدعى عليها في إيقاف رواتب المدعي للمدة المذكورة آنفاً؛ مما يعني استحقاقه لصرف رواتبه للمدة من تاريخ ١٤٤٢/١/١١هـ وإلى تاريخ ١٤٤٣/٢/١٥هـ؛ الأمر الذي تنتهي مع الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بصرف رواتب المدعي للمدة المذكورة آنفاً. وأما بالنسبة لطلب المدعي صرف رواتبه من بداية تاريخ ١٤٤٣/٢/١٦هـ إلى مباشرته؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذا الطلب لرفعه قبل الأوان، إذ أن الراتب يُستحق بالعمل بمضي الزمان في شروط أخرى، والمدة المذكورة آنفاً مدة مستقبلية لم تحن بعد، فلم يتحقق موجب استحقاق الراتب بعدُ.

لذلك حكمت الدائرة: في الدعوى رقم (١١٧٧) لعام ١٤٤٢هـ بإلغاء قرار إدارة التعليم بمحافظة صبيا بالامتناع عن إلغاء الإجازة الدراسية لـ(...) من تاريخ ١٤٤١/١٢/٢٦هـ، وإلزامها بصرف رواتبه للمدة من تاريخ ١٤٤٢/١/١١هـ إلى تاريخ ١٤٤٣/٢/١٥هـ، وعدم قبول ما عدا ذلك.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

## محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: أن المدعي يستحق صرف الرواتب باعتباره باشر العمل حكماً؛ لبذل نفسه للعمل، وارتباطه وظيفياً بالمدعى عليها، وامتناع المدعى عليها لا مستند له نظاماً.